

1500089-72.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de janeiro de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500089-72.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500089-72.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000111

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 9h25min, na Rua Dois, Bairro Lagoa Azul, nesta Comarca de

Jacareí, trazia consigo drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 72 (setenta e duas) porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação provisória de fls. 12/15).

Segundo foi apurado, guardas municipais efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta usando indevidamente o capacete. Assim, abordaram LUIS HENRIQUE, que demonstrou bastante nervosismo. Referidos guardas então constatarem um volume na roupa vestida pelo mesmo e, efetuada revista, e encontraram 72 pinos plásticos contendo cocaína, estando 36 em cada bolso.

Questionado o denunciado afirmou que iria entregar a droga para "uns moleques da rua" para posterior venda. Diante das circunstâncias acima mencionadas, especialmente da apreensão de grande quantidade de drogas, embalada individualmente, bem como a confissão informal do denunciado, fica evidente que o entorpecente se destinava à traficância.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 68/72).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas. Realizada a notificação (fl. 141), foi apresentada resposta preliminar (fls. 149/150).

Recebida a denúncia (fls. 152/153), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 13/15), pelo exame químico toxicológico (fl. 117/118), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS, acompanhado de advogado, Dr. Marcelo Luiz do Nascimento, confessou a propriedade das drogas apreendidas em seu poder, alegando que seriam destinadas ao consumo pessoal. Em juízo, negou os fatos. Disse que apenas portava seis pinos de cocaína para seu consumo. Disse que foi abordado pelos guardas municipais que insistiam em chama-lo por outro nome. Disse que após verificarem que possuía antecedentes criminais. Disse que foi incriminado falsamente. Disse que não conhecia os guardas municipais responsáveis por sua abordagem. Disse que não estava conduzindo qualquer motocicleta. Disse que já foi processado por tráfico e roubo. Disse que estava trabalhando como soldador de portões para seu sogro.

A testemunha GILSON CRISTIANO RAUBER, guarda civil municipal, disse que estavam realizando patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta com o capacete levantado e por isso o abordaram. Disse o acusado acabou colidindo a motocicleta na viatura. Disse que o réu portava as drogas descritas na denúncia nos bolsos. Disse que o réu confessou que estava transportando as drogas até o Parque Meia Lua. Narrou que não conhecia o acusado dos meios policiais. A testemunha GCM RIVAILSO ANDRADE DA SILVA, guarda civil municipal, que participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu confirmou a posse e propriedade das substâncias entorpecentes em solo policial mas, negou os fatos em juízo. Narrou que está sendo falsamente acusado pelos guardas municipais mas, não soube justificar eventual motivo para tanto.

Pois bem.

A versão do acusado não é crível.

Devem ser considerados os depoimentos dos guardas civis, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos guardas municipais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os milicianos estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos guardas municipais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida – 36,72g de cocaína – bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, “é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”, segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina e a revista pessoal se deu justamente em razão da significativa quantidade de drogas visível nas vestimentas do denunciado.

E nem se cogite da descaracterização do crime de tráfico em razão da ausência de eventual demonstração nos autos de apreensão da motocicleta conduzida pelo acusado.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o

impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro)

Assim, eventual desclassificação não merece guarida.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, um dos quais lhe gera reincidência, o que será oportunamente analisado. Não se olvidando a quantidade e a natureza da droga apreendida, considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 43, referente aos autos 0003275-66.2014, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 43, referente aos autos 0002806-20.2014). Em razão da agravante, majoro a reprimenda em 1/6, perfazendo: 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando os maus antecedentes e a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização,

para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.
Oficie-se à 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.
Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.
P.R.I.C.
Jacarei, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA